

1500836-02.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Preto, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 porções de cocaína totalizando 23,27g, 3 porções de maconha totalizando 28,31g, e guardava, também para fins de tráfico, mais 2 porções de maconha totalizando 23,44g e 1 porção de crack pesando 4,05g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal, e envolvendo adolescentes.

Segundo a denúncia, a área embaixo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500836-02.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500836-02.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON QUIRINO ARAUJO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

WEVERTON QUIRINO ARAUJO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, caput, cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de maio de 2022, por volta das 15h20, na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, debaixo do viaduto Jordão Reis, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, trazia consigo, para fins de tráfico, 29 porções de cocaína totalizando 23,27g, 3 porções de maconha totalizando 28,31g, e guardava, também para fins de tráfico, mais 2 porções de maconha totalizando 23,44g e 1 porção de crack pesando 4,05g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal, e envolvendo adolescentes.

Segundo a denúncia, a área embaixo do Viaduto Jordão Reis é conhecido ponto de venda de drogas e concentração de traficantes e usuários, e naquele dia o acusado tinha consigo e guardava toda aquela droga, ali estando, quando avistou uma viatura e tentou se evadir correndo, mas foi acompanhado, alcançado e detido por policiais que encontraram no bolso de sua calça as 29 porções de cocaína e 3 porções de maconha, além de R\$ 251,00 em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, tendo os policiais, ainda, encontrado nas proximidades do local onde o réu estava mais 2 porções de maconha e uma 1 fragmentada de crack. Também foram abordadas as adolescentes Ana Beatriz Pereira França e Jamile Alves de Moura que confessaram aos policiais que estavam comprando drogas do acusado. O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/12), sendo a prisão convertida em

preventiva a págs. 57/58.

Notificado (págs. 88/89), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 93/94). A denúncia foi recebida (pág. 96) e o acusado regularmente citado (págs. 135). Folhas de Antecedentes a págs. 53/54 (SP) e 97/117 (MG) e certidão de eventos a págs. 219/221.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas comuns e uma testemunha de defesa, sendo homologada a desistência de Marcela de Paula. Ao final, foi o acusado interrogado (págs. 236/243).

Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (págs. 236/243). A Defesa do réu, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que o acusado não residia nesta cidade, o dinheiro apreendido com ele era lícito e não restou comprovada a traficância por ele realizada. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e afastamento da causa aumento de pena previsto no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (págs. 236/243).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 25/26, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 40/43 e no laudo do exame químico-toxicológicos juntado a págs. 70/72, quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria, dúvidas também não há.

Os policiais militares foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que durante patrulhamento de rotina viram um grupo de pessoas em local conhecido pelo tráfico de drogas. Esses indivíduos evadiram-se ao avistá-los, sendo que o acusado, na tentativa de fugir, caiu ao solo e resistiu à prisão. Em revista pessoal, com Weverton localizaram 29 porções de cocaína e 3 porções de "maconha", além de R\$251,00. Os adolescentes abordados próximos ao acusado confirmaram que estavam comprando drogas de Weverton e correram ao avistar a polícia.

Questionados pela Defesa, os policiais informaram que apesar de haver várias pessoas no local, foi possível constatar que o acusado estava vendendo drogas, tanto pela versão apresentada pelos usuários que ali estavam, como pela atitude do acusado, que empreendeu em fuga e, mesmo após cair ao chão, levantou-se e tentou correr novamente, sendo com ele encontradas diversas porções de drogas e dinheiro.

Ouvida na fase policial, a adolescente Ana Beatriz disse que foi até o viaduto Jordão Reis, local conhecido pela traficância, para adquirir entorpecentes.

Enquanto negociava a compra da droga, policiais chegaram e o traficante empreendeu em fuga, mas caiu ao solo e fora abordado. Acrescentou que antes da abordagem policiais, muitos "nóias" estavam comprando drogas do acusado. A testemunha não foi localizada para ser ouvida em juízo.

O adolescente Jamile Alves, na fase de inquérito, disse que foi até o local comprar drogas quando avistou um rapaz vendendo entorpecentes para diversas pessoas que estavam ao seu redor. Quando a polícia chegou, todos se evadiram, inclusive o traficante, que caiu no chão e foi abordado, sendo com ele localizadas diversas porções de drogas. O adolescente não foi localizado para ser ouvido em juízo.

A testemunha de defesa Sandra disse que o acusado trabalhava em sua horta em Iturama/MG. No dia dos fatos, adiantou ao réu a quantia de R\$240,00 para que ele viesse até São José do Rio Preto para buscar uma pensão, não sabendo ela mais informações.

Interrogado na fase policial, o acusado negou a traficância, dizendo que veio até esta cidade com seus tios e aqui chegou às 15:00h, os deixou no "shopping azul" e foi no viaduto Jordão Reis, local em que comprou duas porções de "maconha" de um homem. Quando a polícia chegou, ele empreendeu fuga, mas caiu ao solo e sofreu escoriações nas mãos e braço. Durante revista, consigo foram encontradas as porções de droga que havia acabado de comprar e R\$250,00 referentes à pensão que recebe de

seu genitor falecido. Não sabe dizer onde foram encontradas as demais porções de entorpecente.

Em juízo, o acusado tornou negar os fatos, dizendo que veio até esta cidade assinar uma documentação e sacar o INSS de seu falecido pai. Disse que chegou aqui às 14:30h e foi até o escritório da advogada e lá recebeu a quantia de R\$1.000,00 em espécie. A pedido de seu tio comprou uma peça para o carro, no valor de R\$150,00. Foi até a "cracolândia" comprar drogas e avistou duas adolescentes vendendo "pó" e "maconha". Afirmou que assim que o policial disse que ele estava preso e por estar com duas "parangas" de "maconha", ele correu, mas acabou caindo e foi abordado.

Ao que se vê, a negativa do acusado restou isolada das demais provas dos autos.

Os policiais foram unânimes ao confirmar que o acusado empreendeu em fuga ao avista-los e, mesmo sofrendo quedas, continuou correndo. Ao ser abordado, com ele foram localizadas dezenas de porções de cocaína e três porções de "maconha", as quais, de acordo com usuários que ali estavam, se destinavam à venda.

As circunstâncias apontam claramente para a propriedade total da droga pelo acusado e sua alegação de que o entorpecente não lhe pertencia está totalmente dissociada do processo.

Além disso, não se demonstrou que razões teriam os policiais para mentir sobre a dinâmica dos fatos, somente para incriminar o réu gratuitamente, já que sequer o conheciam, o qual, inclusive, residia em outra cidade.

Anoto que não há nenhum óbice à tomada de depoimentos por parte de policiais, não só porque são eles que em inúmeros casos podem atestar com fidedignidade o que realmente aconteceu, como também porque, em muitas situações, pessoas que presenciaram o delito se recusam a colaborar, afirmando que nada viram, por receio de represálias ou mesmo para apoiar o próprio criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Apesar da negativa do acusado, bem se vê que os milicianos foram unânimes em confirmar a dinâmica dos fatos, e suas versões estão em total consonância com as demais provas dos autos, inclusive com os depoimentos das adolescentes prestados na fase de inquérito e com a apreensão de dezenas de porções de cocaína em posse do réu, embaladas e prontas para venda.

Assim, não há como se acolher a pretensão defensiva de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso próprio, diante desse robusto quadro incriminador, sendo indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também consumidor (o que não foi devidamente demonstrado), acrescentando-se que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.

Por outro lado, observo que o documento acostado à pág. 227 comprava que o acusado recebeu R\$1.000,00 em espécie de sua advogada no dia de sua prisão, o que, evidentemente, não afasta a prática de tráfico, até porque o réu tinha chegado nesta cidade há pouco e, quando abordado pelos policiais, estava negociando a venda de entorpecente com um grupo de pessoas, inclusive duas adolescentes, que foram encaminhadas à Delegacia e prestaram depoimento neste sentido, não havendo que se falar, por tanto, em afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de drogas.

Desta forma, plenamente caracterizado o crime em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da reincidência (processos 0066726-61.2017.8.13.0344 e 0009647-95.2015.8.13.0344 – pág. 219), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de causa de aumento de pena (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que a reincidência faz afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Por tais motivos a manutenção da prisão se faz necessária. Assim, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia provisória.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado WEVERTON QUIRINO ARAUJO, qualificado nos autos e portador do RG 67.377.611, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput, cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003) com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, determino a restituição do celular apreendido ao legítimo proprietário e da quantia apreendida (R\$ 251,00 – pág. 69).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA